



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 6868/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2852/PJ/2025, tanggal 21 Maret 2025;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Syahirul Alim, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 Mei 2025;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SARI LEMBAH SUBUR, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR I, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Benedictus Koento Helyanto, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003312.16/2023/PP/M.XIB Tahun 2025, tanggal 5 Februari 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6868/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003312.16/2023/PP/M.XIB Tahun 2025, tanggal 5 Februari 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00008/KEB/PJ/WPJ.19/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2020 Nomor 00012/407/20/092/22 tanggal 1 Maret 2022 atas nama PT Sari Lembah Subur, NPWP 01.387.784.0-092.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR I, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sehingga perhitungan pajak yang masih harus/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Rp
DPP atas Ekspor	21.049.358.191,00
DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	321.008.547,00
DPP atas Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
DPP atas Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	49.614.901.193,00
DPP atas Penyerahan yang PPNnya dibebaskan	0,00
Jumlah DPP	70.985.267.931,00
DPP atas Penyerahan yang tidak terutang PPN	0,00
Jumlah DPP keseluruhan	70.985.267.931,00
Pajak Keluaran	32.100.854,00
Jumlah Pajak Masukan	
1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.920.927.516,00
2. Lain-lain	0,00
Perhitungan PPN lebih dibayar	(4.888.826.662,00)
Dikompensasi ke masa berikut	0,00
PPN yang lebih dibayar	(4.888.826.662,00)

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6868/B/PK/Pjk/2025



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Februari 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Mei 2025 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Mei 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003312.16/2023/PP/M.XIB Tahun 2025 tanggal 5 Februari 2025 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003312.16/2023/PP/M.XIB Tahun 2025 tanggal 5 Februari 2025 karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00008/KEB/PJ/WPJ.19/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6868/B/PK/Pjk/2025



2020 Nomor 00012/407/20/092/22 tanggal 1 Maret 2022, atas nama PT Sari Lembah Subur, NPWP 01.387.784.0-092.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2020 Nomor 00012/407/20/092/22 tanggal 1 Maret 2022, atas nama PT Sari Lembah Subur, NPWP 01.387.784.0-092.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juni 2025 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00008/KEB/PJ/WPJ.19/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2020 Nomor 00012/407/20/092/22 tanggal 1 Maret 2022;

Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Masa Pajak Oktober 2020 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.044.249.726,00 yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;

Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dalam penerapan hukumnya dan tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan kerja sama kemitraan dengan petani plasma melalui pola kemitraan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), dimana Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali sebagai developer dan operator kebun plasma serta berperan sebagai bapak asuh dalam persiapan dan pembangunan kebun plasma Kredit Koperasi Primer untuk Anggota;
- Bahwa berdasarkan perjanjian antara Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dengan Plasma diperoleh penjelasan bahwa Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan membangun kebun sawit plasma dan membeli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dihasilkan sesuai ketentuan Dinas Perkebunan setempat, baik mengenai harga maupun kualitas;
- Bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali untuk pembangunan dan pengelolaan kebun merupakan fasilitas kredit Kredit Koperasi Primer untuk Anggota kepada plasma, sehingga Plasma wajib mengembalikannya melalui hasil penjualan Tandan Buah Segar kelapa sawit oleh Plasma melalui Koperasi kepada inti;
- Bahwa Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut dibayarkan kepada pihak ketiga sebagai penyedia jasa pembangunan dan pengelolaan kebun tersebut, sehingga penyerahan jasa atas pembangunan kebun terjadi dari pihak ketiga kepada petani plasma, sedangkan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali hanya bertindak sebagai pihak yang membayar;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6868/B/PK/Pjk/2025



- Bahwa dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada transaksi tersebut adalah saat penyerahan jasa pembangunan kebun kepada plasma, dan oleh karena itu pembayaran plasma kepada Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dalam rangka mengembalikan fasilitas kredit tidak memenuhi kriteria penyerahan jasa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali dan mengabulkan banding Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali atas koreksi penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sejumlah Rp1.044.249.726,00;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003312.16/2023/PP/M.XIB Tahun 2025 tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6868/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6868/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6868/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)